

Bản án số: 214/2025/HS-ST

Ngày: 26- 9- 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tín

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Xê

Bà Kiều Thị Thanh Nguyên

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Lệ – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9- Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9- Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 148/2025/HSST, ngày 09 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 306/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C; sinh năm 19, tại: KG; giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: Ấp V, xã T, huyện V, tỉnh A(nay là xã V, tỉnh A); Chỗ ở: Số 4x đường N, phường T, quận B, Thành phố H(nay là phường T, Thành phố H); nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 06/12; con ông Nguyễn Văn D(Đã chết) và bà Nguyễn Thị K (Đã chết); hoàn cảnh gia đình: Có vợ tên Trương Thị Xuân M, sinh năm 19xx; Có 04 con lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1988; tiền sự: Không; tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 26/5/2025 (Có mặt).

Bị hại:

Bà Nguyễn Thị Bé T, sinh năm 194x; Trú tại : Ấp H, xã L, thị xã C, tỉnh T (nay là phường C, tỉnh Đ)(Đã chết).

Đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Bé T:

1/Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 19xx (Chồng bà T); Trú tại: Ấp x, xã H, huyện T, tỉnh V (Có mặt).

2/Ông Nguyễn Tuấn L, sinh năm 19xx(Con bà T); Trú tại: Ấp x, xã H, huyện T, tỉnh V (Có mặt).

3/Ông Nguyễn Thành N, sinh năm 19xx(Con của bà T); Trú tại: Ấp x, xã H, huyện T, tỉnh V (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 06 giờ 00 ngày 20/10/2023, ông Nguyễn Văn C điều khiển xe mô tô Future biển số 6xN1-189xx lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Phú, hướng từ Bình Chánh về Bình Tân. Khi xuống dốc cầu Bà Bộ, đến trước số 4x N, phường T, quận B (nay là phường T, Thành phố H) Ông C thấy xe đông nên chủ động phanh xe giảm tốc độ nhưng đã để bánh trước va chạm vào xe đạp do bà Nguyễn Thị Bé T đang dắt bộ làm bà T bị té ngã xuống đường. Xe của Ông C còn trớn chạy lên khoảng 7-8 mét thì dừng lại. Ông C cùng người dân đưa bà T vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh cấp cứu.

Đến 18 giờ 25 phút cùng ngày, anh Nguyễn Thành N là con bà T đến Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trình báo. Sau đó vụ việc được chuyển đến Công an quận Bình Tân giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám dấu vết trên hai phương tiện, tạm giữ phương tiện tai nạn:

Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận đường Nguyễn Cửu Phú chia làm hai làn đường bằng vạch sơn không liên tục, làn 1 hướng từ Trần Đại Nghĩa về Trần Văn Giàu, rộng 5,6 mét, làn 2 rộng 7,2 mét. Xe đạp nằm ở làn đường thứ nhất, ngã về bên phải cách lề phải 3,8 mét, đầu xe hướng về đường Trần Văn Giàu; xe mô tô 6xN1-189xx dừng cách xe đạp 08 mét, cách lề đường bên phải 3,1m (bánh sau) và 3,3m (bánh trước), đầu xe hướng về đường Trần Văn Giàu; hiện trường để lại vết máu bên trái xe đạp do vào lề đường bên phải 3,8m.

Kết luận giám định số 7553/KL-KTHS ngày 11/01/2024 của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công an: Dấu vết gãy vỡ trượt xước các chi tiết phía trước bên phải xe mô tô biển số 6xN1-189xx (gồm: ốp vai giảm xóc trước bên phải, giảm xóc trước bên phải, yếm phải, bên phải ốp lọc gió, bên phải ốp động cơ), có chiều hướng từ trước về sau phù hợp với dấu vết cong biến dạng, trượt xước các chi tiết phía sau bên trái xe đạp (gồm: thanh chống bên trái yên sau, cung sau chắn bùn bánh sau, gác chân sau bên trái), có chiều hướng từ sau về trước. Phía trước bên phải xe mô tô và phía sau bên trái xe đạp là vị trí va chạm đầu tiên giữa hai xe. Vị trí va chạm đầu tiên chiều xuống mặt đường giữa hai xe thuộc phần đường bên phải đường Nguyễn Cửu Phú, theo hướng từ Trần Đại Nghĩa đến Trần Văn Giàu.”

Cơ quan điều tra xác định tình trạng của bà Nguyễn Thị Bé T sau tai nạn giao thông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc Anh, đã nhập viện trong tình trạng dập não, xuất huyết thái dương trái, xuất huyết dưới nhện thái dương trái, chấn thương bụng kín. Đến 07 giờ 10 phút cùng ngày Bệnh viện Quốc Anh chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Theo giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do bệnh viện đa khoa Quốc Anh cung cấp).

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy, bà T bị hôn mê do chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông. Ngày 25/10/2023 gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà tại ấp x xã H, huyện T, tỉnh V. Qua ngày 27/10/2023, gia đình thông báo bà T đã chết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân tiếp xúc gia đình bà T, vận động để thực hiện khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không đồng ý và làm đơn xin miễn tử thi.

Ngày 24/11/2023, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bé T. Tại Kết luận giám định pháp y tử thi qua hồ sơ số 26/KLTTHS-TTPY.2023 ngày 08/12/2023 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tử vong của bà Nguyễn Thị Bé T:” Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy vào viện lúc 07 giờ 35 phút ngày 20/10/2023:

- Tình trạng lúc nhập viện: Bệnh nhân lơ mơ, GCS 8-9 điểm. Mạch 90l/ph. Huyết áp 110/70 mmHg. Trầy xước vùng bụng, mặt.

- MSCT sọ não: Sưng mô mềm vùng đỉnh chằm phải. Nứt dọc sọ đỉnh chằm phải. Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái. Dập não xuất huyết trán hai bên, thái dương trái, tiểu não phải. Xuất huyết dưới nhện bán cầu trái, trong các bể não. Dọc liềm não. Xóa các bể não. Não thất hai bên bị chèn ép lệch đường giữa sang phải 13mm.

- MSCT bụng, Xquang ngực: Bình thường.

- Điều trị: Đặt nội khí quản, thở máy. Hồi sức nội khoa tích cực.

- 07 giờ ngày 25/10/2023: Bệnh nhân mê, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng (-). Tim đều, thở theo máy, không có nhịp tự thở.

- Xuất viện 09 giờ ngày 25/10/2023 tử vong tại nhà ngày 27/10/2023.

- Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não.

- Tìm không thấy kết quả xét nghiệm rượu máu và độc chất trong sỏ rượu và độc chất của bệnh viện.

- Cơ chế hình thành thương tích: Do đầu đang di chuyển thì va đập vùng sau đầu phải vào vật tày gây ra. Trầy xước vùng mặt, bụng: Không đủ cơ sở xác định cơ chế hình thành thương tích.

- Kết luận: Nguyên nhân tử vong của Nguyễn Thị Bé T, sinh năm 19xx nhiều khả năng do chấn thương sọ não.

- + Về cơ chế hình thành thương tích: Do đầu đang di chuyển thì va đập vùng sau đầu phải vào vật tày gây ra. Trầy xước vùng mặt, bụng: Không đủ cơ sở xác

định cơ chế hình thành thương tích. Tìm không thấy kết quả xét nghiệm rượu máu và chất kích thích trong Hồ sơ bệnh án.

- Không đủ cơ sở trả lời câu hỏi còn lại của Cơ quan điều tra”.

Ngày 28/6/2024, Cơ quan điều tra có văn bản số 2273/CV-CSĐT-ĐTTH yêu cầu Trung tâm pháp y giải thích Kết luận giám định số 26. Ngày 08/7/2024, Trung tâm Pháp y có văn bản số 26-GT/JLTTHS-TTPY.23-24 trả lời: “Chỉ theo tài liệu, hồ sơ do Cơ quan điều tra cung cấp, không giải phẫu tử thi thì không thể khẳng định mà Trung tâm Pháp y đã nêu rõ “nhiều khả năng là do Chấn thương sọ não” trong bản kết luận. Không có cơ sở trả lời các ý còn lại”.

Ngày 22/8/2024, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc Gia-Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định lại nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bé T có đủ cơ sở xác định nạn nhân chết do tai nạn giao thông hay không. Ngày 16/9/2024 Phân viện Pháp y trả lời:”

1. Các kết quả chính:

* Kết quả trên lâm sàng: Bệnh lơ mơ. Glasgow 8 - 9 điểm. Đồng tử trái 4 mm, phải 2 mm, phản xạ ánh sáng (+). Sây sát da rải rác vùng mặt, vùng bụng.

* Kết quả CT Scanner sọ não: Tụ khí nội sọ. Giập não xuất huyết trán hai bên, thái dương trái, tiểu não phải.

- Xuất huyết dưới nhện bán cầu trái, trong các bể não, dọc liềm não. Não thất hai bên bị chèn ép, đường giữa di lệch sang phải khoảng 13 mm. Xóa các bể não. Nứt sọ đỉnh chằm phải.

* Tìm không thấy kết quả xét nghiệm rượu máu và chất kích thích trong Hồ sơ bệnh án.

* Bệnh không đáp ứng điều trị, bệnh nhân tử vong.

* Không mổ tử thi.

2. Kết luận:

2.1. Do không mổ tử thi và làm các xét nghiệm bổ sung nên không có đủ cơ sở khoa học kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nhưng căn cứ vào hồ sơ, tài liệu do Cơ quan trưng cầu cung cấp có thể nhận định Nguyễn Thị Bé T tử vong do chấn thương sọ não nặng, bệnh không đáp ứng điều trị.

2.2. Kết luận khác:

- Nồng độ cồn và độc chất trong máu (nếu có) của nạn nhân Nguyễn Thị Bé T: Tìm không thấy kết quả xét nghiệm rượu máu và chất kích thích trong Hồ sơ bệnh án, nên không có cơ sở trả lời.

- Có đủ cơ sở xác định nạn nhân chết do tai nạn giao thông không? Vấn đề này không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tại Phân Viện Pháp y quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nên không thể trả lời câu hỏi nêu trên.

- Cơ chế hình thành thương tích? Thương tích trên do vật gì gây ra?

+ Thương tích vùng đầu gây chấn thương sọ não của Nguyễn Thị Bé T là do đầu tác động tương hỗ với vật gây nên.

+ Sây sát da rải rác vùng mặt, vùng bụng của Nguyễn Thị Bé T: Không có hình ảnh thương tích nên không có cơ sở để trả lời.

+ Có phải do tai nạn giao thông gây ra hay không? Vấn đề này không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tại Phân Viện Pháp y quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nên không thể trả lời câu hỏi nêu trên”.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn C khai nhận khi ông điều khiển xe honda Future biển số 6xN1-189xx trên đường Nguyễn Cửu Phú đổ dốc cầu Bà Bộ hướng về đường Trần Văn Giàu, tốc độ khoảng 50km/h thì nhìn thấy bà T điều khiển xe đạp phía trước nhưng do người đông, không kịp thắng xe đã đâm vào bà T, đầu bà T đập vào ngực Ông Crồi ngã xuống đường. Ông C thấy bà T bất tỉnh, chảy máu mũi, mặt bị trầy xước nên cùng mọi người đưa đi cấp cứu.

Ông C khai có giấy phép lái xe theo quy định nhưng ông đã thất lạc, không xuất trình được cho Cơ quan điều tra. Xác minh tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Ông C có tham gia học, thi cấp giấy phép lái xe hạng A1, có hồ sơ gốc. Sở giao thông vận tải có văn bản số 16117/SGTVT-SH ngày 29/12/2023 trả lời: Sở GTVT có cấp giấy phép lái xe hạng A1 vào ngày 24/10/2016, không có thời hạn cho Nguyễn Văn C, sinh ngày 22/4/1957, số CMND 370615632; nơi thường trú xã T, huyện V, tỉnh KG.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy: Ông C âm tính.

Vật chứng thu giữ:

- 01 xe honda Future biển số 6xN1-189xx do ông Nguyễn Văn C đứng tên chủ xe. Cơ quan điều tra trả lại cho ông C.

- 01 xe đạp màu trắng. Cơ quan điều tra trả lại cho ông Nguyễn Văn L, chồng bà T.

Về trách nhiệm dân sự, ông Nguyễn Văn C đã chi trả tiền viện phí 2.700.000 đồng và thỏa thuận với gia đình bà T hỗ trợ số tiền 40.000.000 đồng tiền viện phí, mai táng và hậu sự. Ông Nguyễn Văn L, anh Nguyễn Tuấn L, Nguyễn Thành N, chồng và con bà T, có đơn bãi nại và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông C.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân (nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh), bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 117/2025/CT-VKS.KV9 ngày 04/9/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Nguyễn Văn C về tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích nội dung vụ án, phân tích chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội, các tình tiết định tội, định khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn C từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo qui định của pháp luật. Miễn phạt bổ sung cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]Về tố tụng: Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản cáo trạng thì bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Đối chiếu lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp nhau, phù hợp với tang vật đã thu giữ, lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông, phù hợp với sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông, phù hợp với kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Thành phố Hồ Chí Minh và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở nhận định:

Vào lúc 06 giờ 00 ngày 20/10/2023 trước số 4x N, phường T, quận B (nay là phường T, Thành phố H), bị cáo Nguyễn Văn C điều khiển xe mô tô 6xN1-189xx do thiếu thận trọng quan sát, điều khiển xe không làm chủ tốc độ, tay lái, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào bà Nguyễn Thị Bé T đang điều khiển xe đạp đi phía trước. Tai nạn xảy ra làm đầu bà T đập vào ngực Ông C rồi ngã

xuống đường bất tỉnh, chảy máu mũi, mặt bị trầy xước nên cùng mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, nhập viện trong tình trạng dập não, xuất huyết thái dương trái, xuất huyết dưới nhện thái dương trái, chấn thương bụng kín. Đến 07 giờ 10 phút cùng ngày Bệnh viện Quốc Ánh chuyển bị hại đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Theo giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do bệnh viện đa khoa Quốc Ánh cung cấp). Ngày 25/10/2023 gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà tại ấp x xã H, huyện T, tỉnh V. Qua ngày 27/10/2023, gia đình thông báo bà T đã chết.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện bị hại Tư nhập viện vào viện lúc 07 giờ 35 phút ngày 20/10/2023:

- Tình trạng lúc nhập viện: Bệnh nhân lơ mơ, GCS 8-9 điểm. Mạch 90l/ph. Huyết áp 110/70 mmHg. Trầy xước vùng bụng, mặt.

- MSCT sọ não: Sưng mô mềm vùng đỉnh chằm phải. Nứt dọc sọ đỉnh chằm phải. Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái. Dập não xuất huyết trán hai bên, thái dương trái, tiểu não phải. Xuất huyết dưới nhện bán cầu trái, trong các bể não. Dọc liềm não. Xóa các bể não. Não thất hai bên bị chèn ép lệch đường giữa sang phải 13mm.

- MSCT bụng, Xquang ngực: Bình thường.

- Điều trị: Đặt nội khí quản, thở máy. Hồi sức nội khoa tích cực.

- 07 giờ ngày 25/10/2023: Bệnh nhân mê, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn 4mm, phản xạ ánh sáng (-). Tim đều, thở theo máy, không có nhịp tự thở.

- Xuất viện 09 giờ ngày 25/10/2023 tử vong tại nhà ngày 27/10/2023.

- Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc gia đình bà T, vận động để thực hiện khám nghiệm tử thi nhưng gia đình không đồng ý và làm đơn xin miễn tử thi.

Ngày 24/11/2023, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bé T. Tại Kết luận giám định pháp y tử thi qua hồ sơ số 26/KLTTHS-TTPY.2023 ngày 08/12/2023 của Trung tâm pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Tử vong của bà Nguyễn Thị Bé T nguyên nhân tử vong của Nguyễn Thị Bé T, sinh năm 1965 nhiều khả năng do chấn thương sọ não.

Về cơ chế hình thành thương tích: Do đầu đang di chuyển thì va đập vùng sau đầu phải vào vật tày gây ra. Trầy xước vùng mặt, bụng: Không đủ cơ sở xác định cơ chế hình thành thương tích. Tim không thấy kết quả xét nghiệm rượu máu và chất kích thích trong Hồ sơ bệnh án.

Ngày 22/8/2024, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc Gia - Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định lại nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bé T có đủ cơ sở xác định nạn nhân chết do tai nạn giao thông hay

không. Ngày 16/9/2024 Phân viện Pháp y trả lời kết luận: Do không mô tả thi và làm các xét nghiệm bổ sung nên không có đủ cơ sở khoa học kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nhưng căn cứ vào hồ sơ, tài liệu do Cơ quan trung cầu cung cấp có thể nhận định Nguyễn Thị Bé T tử vong do chấn thương sọ não nặng, bệnh không đáp ứng điều trị.

Có đủ cơ sở xác định nạn nhân chết do tai nạn giao thông không? Vấn đề này không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tại Phân Viện Pháp y quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nên không thể trả lời câu hỏi nêu trên.

Cơ chế hình thành thương tích? Thương tích trên do vật gì gây ra?

Thương tích vùng đầu gây chấn thương sọ não của Nguyễn Thị Bé T là do đầu tác động tương hỗ với vật tày gây nên.

Sây sát da rải rác vùng mặt, vùng bụng của Nguyễn Thị Bé T: Không có hình ảnh thương tích nên không có cơ sở để trả lời.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Văn C đã khai nhận khi điều khiển xe honda Future biển số 6xN1-189xx trên đường Nguyễn Cửu Phú đổ dốc cầu Bà Bộ hướng về đường Trần Văn Giàu, tốc độ khoảng 50km/h thì nhìn thấy bà T điều khiển xe đạp phía trước nhưng do người đông, không kịp thắng xe đã đâm vào bà T từ phía sau, làm cho đầu bà T đập vào ngực Ông Crôi ngã xuống mặt đường. Bị cáo thấy bà T bất tỉnh, chảy máu mũi, mặt bị trầy xước nên cùng một người đi đường đưa bị hại đi cấp cứu. Căn cứ vào những chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập, cùng với lời khai của bị cáo và lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông, Hội đồng xét xử nhận thấy có căn cứ khách quan để nhận định trước khi xảy ra tai nạn giao thông bị hại Nguyễn Thị Bé T điều khiển xe đạp tham gia giao thông trong tình trạng bình thường, sau tai nạn bà T bất tỉnh, chảy máu mũi, mặt bị trầy xước

, chính bị cáo và một người đi đường đã đưa bà T vào bệnh viện Quốc Ánh để cấp cứu sau tai nạn. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khẳng định trên đường chở bị hại đi cấp cứu, xe chạy bình thường và không bị va đập không có tác động vật lý gì mạnh. Đến 07 giờ 10 phút cùng ngày bị cáo đi cùng với xe cấp cứu của Bệnh viện Quốc Ánh chuyển bị hại đến Bệnh viện Chợ Rẫy, quá trình di chuyển diễn ra bình thường. Ngày 27/10/2023 bà T chết, sau thời gian cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (từ 20/10/2023 đến 25/10/2023).

Căn cứ thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế Quy Định Tỷ Lệ Phần Trăm Tồn Thương Cơ Thể Sử Dụng Trong Giám Định Pháp Y, Giám Định Pháp Y Tâm Thần. Tại khoản 2 Điều 2 của thông tư nêu trên qui định: *Giám định để xác định tỷ lệ % TTCT được thực hiện trên hồ sơ trong trường hợp người cần giám định đã bị chết hoặc bị mất tích hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.*

Căn cứ vào qui định trên Việc giám định qua hồ sơ để xác định nguyên nhân tử vong của bị hại là có căn cứ phù hợp với qui định của pháp luật. Vì vậy đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn C đã phạm tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 206 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, cáo trạng số 117/CT-VKS-KV9 ngày 04/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội vi phạm Luật giao thông đường bộ. Bởi lẽ, khi điều khiển xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ cần phải chấp hành nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Thì ngược lại bị cáo đã chủ quan thiếu thận trọng quan sát, điều khiển xe không làm chủ tốc độ, tay lái, không giữ khoảng cách an toàn đã vi phạm khoản 3, Điều 8, Điều 12 Luật giao thông đường bộ 2008 (nay là khoản 28, Điều 9, Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ). Sau tai nạn bà Nguyễn Thị Bé T đã chết ngày 27/10/2023, sau thời gian cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy gây nên hậu quả rất nghiêm trọng làm chết một người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và gây đau thương mất mát về mặt tinh thần cho gia đình của bị hại. Do đó, việc xử lý bị cáo bằng biện pháp hình sự là hết sức cần thiết và đúng với quy định của pháp luật, cần phải có mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm tạo điều kiện cho bị cáo học tập cải tạo lại mình sau này biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng luật giao thông đường bộ.

[4] Xét về nhân thân và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và qua diễn biến phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thật thà khai báo thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội với lỗi vô ý, đã tích cực khắc phục hậu quả bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, gia đình bị hại đã có đơn bãi nại và xin miễn hình phạt đối với bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đồng thời qua đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, Thành phố Hồ Chí Minh cho bị cáo được hưởng án treo, Hội đồng xét xử xét thấy: bị cáo có nhân thân tốt, mới phạm tội lần đầu, có khả năng tự cải tạo, có nơi cư

trú cụ thể rõ ràng, thời gian được cho tại ngoại đến nay bị cáo không có hành vi vi phạm pháp luật nào khác, nên Hội đồng xét xử nhận thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo cũng đủ để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo, việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng như thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[5]Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại trình bày sau tai nạn bị cáo đã thỏa thuận bồi thường với gia đình số tiền 60.000.000 đồng. Ông Nguyễn Văn L, anh Nguyễn Tuấn L, Nguyễn Thành N, chồng và con bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[6]Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự Hội đồng xét xử xét tính chất của vụ án và hoàn cảnh của bị cáo nên miễn phạt bổ sung.

[7]Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe Honda Future biển số 6xN1-189xx do bị cáo đứng tên chủ xe; 01 xe đạp màu trắng. Cơ quan điều tra trả lại cho bị cáo và ông Nguyễn Văn L, chồng của bị hại. Hội đồng xét xử nhận thấy việc trả xe là phù hợp với qui định của pháp luật nên không xem xét giải quyết lại

[8]Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm quy định khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

[9]Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

[10]Lời phát biểu luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh đối với bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo phù hợp với quy định pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 01 (một) năm tù về tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ”. Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02(hai) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật Phí và Lệ phí, Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án;

2. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng, nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

3. Về quyền kháng cáo : Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(Chủ tọa đã giải thích chế định án treo)

Nơi nhận:

- TAND TPHCM;
- VKSND TPHCM;
- Phòng THADS KV9, TPHCM;
- VKSND KV9, TPHCM;
- Người tham gia tố tụng;
- Bị cáo;
- PV06 Công an TPHCM;
- THA hình sự;
- Lưu; HS, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Xuân Tín

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

